

COMUNE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Ufficio Personale

DETERMINA n. 32 in data 04.10.2023

Registro Generale n. 661 in data 04.10.2023

OGGETTO:

**INQUADRAMENTO AUTOMATICO AL PERSONALE IN SERVIZIO E
ATTRIBUZIONE DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON
DECORRENZA 1° APRILE 2023 – ART. 13, C.2 E C.3, CCNL 16 NOVEMBRE
2022**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

Visto l'art. 12, c. 1, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;*
- Area degli Operatori esperti;*
- Area degli Istruttori;*
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione."*

3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse."

Considerato che l'art. 12, cc. 4-6, CCNL 16 novembre 2022 dispone:

"4 Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

5. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A."

Preso inoltre atto che il successivo art. 13, cc. 1-2, CCNL 16 novembre 2022 dispone:

"1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)."

Rilevato che la Tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione appena citata è la seguente:

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Categoria D-D7 Categoria D-D6 Categoria D-D5 Categoria D-D4 Categoria D-D3 Categoria D-D2 Categoria D-D1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
Categoria C-C6 Categoria C-C5 Categoria C-C4 Categoria C-C3 Categoria C-C2 Categoria C-C1	AREA DEGLI ISTRUTTORI
Categoria B3-B8 Categoria B3-B7 Categoria B3-B6 Categoria B3-B5 Categoria B3-B4 Categoria B3 di accesso Categoria B1-B8 Categoria B1-B7 Categoria B1-B6 Categoria B1-B5 Categoria B1-B4 Categoria B1-B3 Categoria B1-B2 Categoria B1 di accesso	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
Categoria A-A6 Categoria A-A5 Categoria A-A4 Categoria A-A3 Categoria A-A2 Categoria A-A1	AREA DEGLI OPERATORI

Viste le declaratorie di area allegate al CCNL 16 novembre 2022;

Ritenuto necessario procedere ad attribuire a ciascun dipendente il rispettivo profilo professionale, alla luce delle declaratorie approvate con il CCNL 16 novembre 2022 (Allegato A), come segue:

Preso atto che il personale attualmente in servizio è il seguente:

DIPENDENTE	ATTUALE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
CAPUTO FRANCESCO	B 1
CONSOLO ALESSANDRO	D 1
MACALUSO ANTONIO	C 5
MERENDA GIUSEPPE	C 6
RAFFAELE ANTONIO	A 5

Ritenuto necessario procedere al reinquadramento automatico del personale in servizio, con decorrenza 1° aprile 2023, 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ai sensi dell'art. 13, c. 2, CCNL 16 novembre 2022, come segue:

DIPENDENTE	SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 31.3.1999	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022
CAPUTO FRANCESCO	B 1	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
CONSOLO ALESSANDRO	D 1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
MACALUSO ANTONIO	D 1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
MERENDA GIUSEPPE	C 5	AREA DEGLI ISTRUTTORI
RAFFAELE ANTONIO	A 5	AREA DEGLI OPERATORI

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

PROVVEDE

- 1) al reinquadramento automatico del personale in servizio, con decorrenza 1° aprile 2023, sulla base della Tabella B allegata al CCNL 16 novembre 2022:

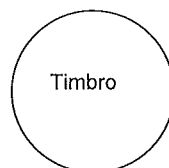
DIPENDENTE	SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 31.3.1999	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
CAPUTO FRANCESCO	B 1	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
CONSOLO ALESSANDRO	D 1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
MANCALUSO ANTONIO	D 1	AREA DEI FUNZIONARI E

		DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
MERENDA GIUSEPPE	C 5	AREA DEGLI ISTRUTTORI
RAFFAELE ANTONIO	A 5	AREA DEGLI OPERATORI

- 2) all'attribuzione a ciascuno dei dipendenti elencati, con decorrenza 1° aprile 2023, del trattamento economico tabellare previsto dal nuovo inquadramento, come stabilito dalla Tabella G allegata al CCNL 16 novembre 2022 e del trattamento in godimento, in riferimento alla posizione economica acquisita alla data del 1° aprile 2023:

DIPENDENTE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	RETRIBUZIONE TABELLARE INIZIALE DELL'AREA DI APPARTENENZA (PER 12 MENSILITÀ)	RETRIBUZIONE TABELLARE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE ECONOMICA ACQUISITA AL 1° APRILE 2023 (TRATTAMENTO IN GODIMENTO)
CAPUTO FRANCESCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	12.160,22	12.160,22
CONSOLO ALESSANDRO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	23.212,32	23.212,32
MACALUSO ANTONIO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	23.212,32	23.212,32
MERENDA GIUSEPPE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	21.392,87	21.392,88
RAFFAELE ANTONIO	AREA DEGLI OPERATORI	18.044,40	18.283,32

- 3) a dichiarare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 4) a comunicare il presente atto agli interessati;
- 5) a trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Segretario Comunale

Responsabile dell'Ufficio Personale

.....